الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها :

١- **معناها** : الإعارة : إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه . والعَارِيَّة : هي العين المأخوذة للانتفاع ، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه .

٢- **أدلة مشروعيتها** : وهي مشروعة مستحبة ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة :٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون :٧] ، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم ، كالأواني والقدور ونحو ذلك ؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية ، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها . وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه : (أن النبيَّ ﷺ استعار منه أدرعاً يوم حنين)[١] . وعن أنس رضي الله عنه : (أن النبيَّ ﷺ استعار فرساً من أبي طلحة رضي الله عنه)[٢] .

المسألة الثانية : شروطها :

١- أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً ، والعينُ المعارة ملكاً للمعير .

٢- أن تكون العين المعارة مباحة النفع ، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه ، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه ، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً .

٣- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها ، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام ، فلا تصح إعارتها .

---

(١) رواه أحمد (٢٢٢/٤) ، وأبو داود برقم (٣٥٦٣) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥١٣) .

(٢) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٦٢٧) ، ومسلم برقم (٢٣٠٧) .